Zugang zum API-Beschrieb für Steuereinreichungen

Rechtsprechung zum Öffentlichkeitsprinzip bei IT-Dokumenten und Vergleich mit swissdamed / EUDAMED

Recherche vom 30. Oktober 2026 zum Rekurs D10/2026 (Finanzdirektion des Kantons Zürich) – Arbeitsgrundlage für die Replik

---

Hinweis zur Belastbarkeit: Die Fundstellen wurden über Websuche, Entscheid-Auszüge und Sekundärquellen (Medienberichte, Fachartikel) erschlossen. Vor dem Zitieren in der Replik ist jeder Entscheid im Volltext zu prüfen. Wo nur eine Sekundärquelle vorliegt, ist das ausdrücklich vermerkt.

1. Ergebnis in Kürze

Ein Urteil, das ausdrücklich festhält, der API- oder Schnittstellenbeschrieb einer Steuerverwaltung sei öffentlich zugänglich zu machen, wurde weder in der Schweiz noch im Ausland gefunden. Der Rekurs D10/2026 betrifft insofern eine offene Rechtsfrage. Tragfähig sind:

- das Urteil des Bundesgerichts 1C_136/2025 vom 2. Februar 2026 (Kanton Zug), das die pauschale Verweigerung des Zugangs zu IT-Dokumenten mit einer allgemeinen Sicherheitsbegründung aufhebt;
- die gefestigte Rechtsprechung zur Zugangsvermutung, zur Beweislast der Behörde und zur konkreten Begründungspflicht bei Geschäftsgeheimnissen;
- der Vergleich mit swissdamed (Swissmedic) und EUDAMED (EU-Kommission): Dort werden die Maschinenschnittstellen für eine gesetzliche Registrierungspflicht vollständig und ohne Login veröffentlicht;
- ausländische Entscheide zum Zugang zu Verwaltungssoftware, namentlich TA Paris vom 10. März 2016 (Quellcode des Steuerrechners) und Consiglio di Stato Nr. 2270/2019.

2. BGer 1C_136/2025 vom 2. Februar 2026 (Kanton Zug, IT-Dokumente)

Volltext: Urteil 1C_136/2025 vom 2. Februar 2026, I. öffentlich-rechtliche Abteilung (Haag, Kneubühler, Müller). Vorinstanz: Beschluss der Präsidentin des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 31. Januar 2025 (K 2024 9). Medienberichte: Zuger Woche, Bote der Urschweiz, Zuger Zeitung, zentralplus.

- Sachverhalt: Die Partei PARAT verlangte am 22. September 2024 vom Verwaltungsgericht Zug Zugang zu den amtlichen Dokumenten über die eingesetzten Softwareprodukte und Dienstleister, die Standorte der Server und Cloud-Infrastruktur, die Administration der Geräte, die vertraglichen Zusicherungen, die Evaluation bei der Beschaffung und die Richtlinien zur Datenbearbeitung (Zuger Öffentlichkeitsgesetz, BGS 158.1).
- Vorinstanz: beantwortete einige Fragen knapp (kantonale Rechenzentren, Betrieb durch das Amt für Informatik und Organisation mit ISO-27001-zertifiziertem ISMS) und verweigerte jede Einsicht in Dokumente – Offenlegung könne die Datensicherheit kompromittieren, Hackerangriffe und Spear-Phishing begünstigen; selbst ein eingeschränkter Zugang sei nicht möglich (E. 4.1).
- E. 6.3: «Aus der Begründung geht jedoch in keiner Weise hervor, auf welche Dokumente sich die Vorinstanz genau bezieht, ob es sich um physische oder elektronische Dokumente handelt, ob diese sich überhaupt im Besitz der Vorinstanz befinden und ob bzw. inwiefern alle Teile aller betroffenen Dokumente schutzwürdig sind, inkl. die Benennung dieser Dokumente.»
- E. 6.3: «Aus dem Umstand, dass die Vorinstanz einige Fragen der Beschwerdeführerin beantwortet hat, ist abzuleiten, dass zumindest einige der betroffenen Dokumente Informationen enthalten, die nicht schutzwürdig sind.» Die Behörde wäre verpflichtet gewesen, diese Teile offenzulegen oder genauer darzulegen, weshalb auch sie nicht zugänglich sind (§ 9 Abs. 2 Öffentlichkeitsgesetz ZG:

Einschränkung nur des schutzwürdigen Teils).

- E. 6.3: Die «sehr allgemein gehaltene Begründung» erlaube nicht zu prüfen, «ob tatsächlich überwiegende öffentliche Interessen an der Geheimhaltung bestehen, oder ob die Vorinstanz diese nur vorschiebt». E. 6.4: Verletzung der Begründungspflicht (Art. 112 Abs. 1 BGG, Art. 29 Abs. 2 BV).
- Dispositiv: Beschwerde gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist; Beschluss aufgehoben, Rückweisung zu neuem Entscheid; keine Kosten.

Tragweite – genau lesen

- Das Bundesgericht hat nicht entschieden, dass IT-Dokumente herauszugeben sind. Es hat den Entscheid wegen ungenügender Begründung aufgehoben (Art. 112 Abs. 3 BGG) und die Frage, ob die Zugangsverweigerung willkürlich ist, offen gelassen. Die in den Medien zitierte Wendung «rechtlich problematisch» steht nicht im Urteil.
- Auf die Rüge nach Art. 16 Abs. 3 BV (Informationsfreiheit) trat das Gericht mangels Substantiierung nicht ein (E. 5); es hält an 1C_462/2018 fest, wonach Art. 16 Abs. 3 BV keine über das Öffentlichkeitsgesetz hinausgehenden Zugangsrechte gibt. Für die Replik: Art. 16 BV nur mit Auseinandersetzung mit dieser Rechtsprechung anrufen, sonst auf IDG stützen.
- Bezug zum Rekurs: Die Verfügung vom 23. Oktober 2026 ist am Massstab von E. 6.3 zu messen – welche Dokumente genau, welche Teile schutzwürdig, weshalb kein teilweiser Zugang. Und wie im Zuger Fall die beantworteten Fragen zeigt beim Steueramt die Abgabe an Treuhand-Softwarelieferanten, dass die Dokumentation zumindest teilweise nicht schutzwürdig ist.

3. Weitere Schweizer Entscheide

- BGE 142 II 313 (1C_296/2015) – ESTV-Fall: Auch gegenüber der Steuerverwaltung besteht ein subjektiver Zugangsanspruch; Ausnahmen sind im Einzelfall zu prüfen. Nutzen: Steuerbehörden sind nicht ausgenommen.
- BVGer A-4595/2020 – widerlegbare Vermutung zugunsten des Zugangs. Nutzen: Die Beweislast für einen Ausnahmegrund trägt das Steueramt.
- BGer 1C_509/2016 vom 9. Februar 2017, zitiert in BVGer A-1432/2016 – die Behörde muss «konkret und im Detail» darlegen, inwiefern ein Geschäftsgeheimnis vorliegt. Nutzen: gegen die pauschale Einstufung «vertraulich».
- VGr ZH VB.2019.00603 – ein pauschaler Hinweis auf ein Geheimnis genügt nicht; die Partei muss konkret begründen. Nutzen: dasselbe Argument, vom Zürcher Verwaltungsgericht.
- VGr ZH VB.2021.00858 – § 3 Abs. 2 IDG: Aufgezeichnete Informationen zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe sind «Information», unabhängig von Form und Datenträger. Nutzen: Der API-Beschrieb ist eine Information im Sinne des IDG.
- VGr ZH VB.2024.00043 – der Zugang nach § 20 IDG setzt kein besonderes Interesse voraus. Nutzen: Ein Business-Plan darf keine Voraussetzung sein.
- BVGer A-7405/2014 – unterscheidet die Datenbank als technisches System von den darin enthaltenen Daten. Nutzen: Verlangt ist die Beschreibung der Schnittstelle, nicht der Inhalt einer Datenbank.
- Bundeskanzlei, FAQ Open-Source-Software – Quellcode eines Bundesamts fällt unter das BGÖ; Herausgabe, sofern keine Ausnahme nach Art. 7 BGÖ greift. (Verwaltungsauffassung, kein Gerichtsentscheid.)

4. Zu erwartende Gegenargumente

- VGr ZH VB.2022.00142 (Kantonspolizei): Zugang zu «eingesetzten Mitteln», auch technischen, nach

§ 23 Abs. 2 IDG verweigert. Abgrenzung: Dort ging es um Ermittlungsmittel; hier um eine Einreichungsschnittstelle, die gerade für Bürgerinnen, Bürger und Software bestimmt ist.

- Steuergeheimnis (BGer 1C_272/2022, Besprechung): geht dem Öffentlichkeitsprinzip vor, schützt aber Daten von Steuerpflichtigen – nicht eine technische Spezifikation, die keine Steuerdaten enthält.
- Kanton Luzern, Merkblatt Öffentlichkeitsprinzip: kein Anspruch auf Datenbankinhalte, keine Herausgabe von IT-Risikoanalysen. Trifft den Antrag nicht: Verlangt sind weder Datenbankinhalte noch Risikoanalysen.

5. Vergleich: swissdamed und EUDAMED

Die Lage ist dieselbe wie beim Steueramt: Private müssen gesetzlich verpflichtet regulierte Daten maschinell bei einer Behörde einreichen – bei Medizinprodukten die UDI-Registrierung nach Art. 17 MepV, verpflichtend seit 1. Juli 2026.

swissdamed (Swissmedic)

- Auf der Seite «Technische Dokumentation» ohne Login: BW630_40_810e Machine-to-Machine REST API Documentation (02.09.2026), BW630_40_002e Business Rules (02.09.2026), BW630_40_001e UDI Data Dictionary (XLSX, 19.06.2026) sowie Verweis auf das EUDAMED-XSD v3.0.30 für den XML-Upload.
- OpenAPI-Spezifikation direkt auf dem Server (/v3/api-docs/udi-m2m-v1) und öffentliche Testumgebung «Playground» seit März 2026 (laut API-Dokument und Walder Wyss, 20.02.2026).

EUDAMED (EU-Kommission)

- Auf der Seite «Technical documentation» ohne Login (Plattform v2.27.0, 24.07.2026): XSD schemas.zip (v3.0.30), XML-Beispiele für Behörden, Wirtschaftsakteure und Benannte Stellen, eine Swagger/OpenAPI-Datei (.yaml), Data Dictionaries, Business Rules und Service-Definitionen.
- Für den Produktivanschluss gibt es ein Formular «Technical onboarding» und ein «Third-party agreement» – als offene Vorlagen. Architektur und Ablauf beschreibt der M2M User Guide.

Folgerungen für die Replik

- Dokumentation und Produktionszugang sind getrennt: EUDAMED verlangt ein technisches Onboarding für den Anschluss, die Dokumentation ist aber frei. Dieselbe Trennung kann vom Steueramt verlangt werden. Einen Business-Plan verlangt keine der beiden Stellen.
- Das Sicherheitsargument trägt nicht: Eine Bundesbehörde und die EU-Kommission veröffentlichen für Gesundheitsdaten vollständige M2M-Spezifikationen. Die Sicherheit liegt bei Authentifizierung, Zertifikaten und Rate-Limits, nicht in der Geheimhaltung der Dokumentation. Vgl. BGer 1C_136/2025 E. 6.3: Eine allgemein gehaltene Sicherheitsbegründung genügt nicht.
- Im Steuerbereich selbst sind die Schemas eCH-0119 (Steuererklärung natürliche Personen) und eCH-0217 (MWST-Abrechnung, Import bei der ESTV) öffentlich. Zurückgehalten wird nur die Zürcher Übermittlungsschnittstelle.
- Gleichbehandlung: Swissmedic und EUDAMED stellen die Dokumentation allen gleich zur Verfügung. Das Steueramt gibt sie nach Business-Case an ausgewählte Treuhand-Softwarelieferanten ab – das widerspricht der Einstufung als vertraulich (Rekurs, Abschnitt 3).

6. Ausländische Entscheide (Rechtsvergleich)

Frankreich

- Tribunal administratif de Paris, 10. März 2016, Nr. 1508951/5-2, nach CADA-Gutachten Nr. 20144578 vom 8. Januar 2015: Der Quellcode des Einkommenssteuer-Rechners der Steuerverwaltung DGFiP ist

ein herausgabepflichtiges Verwaltungsdokument; der Einwand «unfertiges Dokument» wurde verworfen, jede Version des Codes ist ein Verwaltungsdokument (Bericht Next INpact). Danach veröffentlichte die DGFiP den Code. Der Schluss auf den Schnittstellenbeschrieb ist ein Argument a maiore ad minus, kein direkter Präzedenzfall.

Italien

- Consiglio di Stato, Sez. VI, Nr. 2270/2019 vom 8. April 2019, weitergeführt in Nr. 2936/2019 und 8474/2019 (Besprechung): Zugang zum Quellcode eines Verwaltungsalgorithmus nach Art. 22 L. 241/1990; die technische Regel sei eine allgemeine Verwaltungsregel und müsse von aussen erkennbar sein. Geschäftsgeheimnisse des Herstellers werden abgewogen, schliessen den Zugang aber nicht aus.

Deutschland und Österreich

- ELSTER: Die Schnittstelle (ERiC) können Softwarehersteller frei nutzen; Schnittstellen und Dokumentation stehen in einem «geschützten Bereich» (FG Bremen 2 K 12/14; Bundestag, Kleine Anfrage 19/1058). Volltext des FG-Urteils und genaue Rechtsgrundlage (§ 87b AO / StDÜV) nicht geprüft – eher Praxisvergleich als Präjudiz.
- BVerfG 2 BvC 3/07 (Wahlcomputer, 2009) und VfGH V 85/11 (E-Voting, 2011): verlangen öffentliche Überprüfbarkeit staatlicher IT-Verfahren – allerdings im Wahlrecht.

7. Nicht abschliessend geprüfte Rechtsgrundlagen

- EMBAG Art. 9 (Offenlegung von Quellcode, seit 1. Januar 2024 verbindlich, vgl. Open-Source-Strategie BACS), Art. 10 (Open Government Data) und Art. 13 (Schnittstellen) gelten für die Bundesverwaltung, nicht direkt für das kantonale Steueramt. Als Wertung anführbar; Wortlaut von Art. 13 nicht geprüft.
- Rechtsgrundlage der EUDAMED-Veröffentlichung in der MDR (vermutlich Art. 33) nicht belegt.

8. Vorgeschlagene Argumentationskette für die Replik

1. Der API-Beschrieb ist eine Information nach § 3 Abs. 2 und § 20 IDG (VB.2021.00858).
2. Es gilt eine Vermutung für den Zugang; die Beweislast trägt das Steueramt (BVGer A-4595/2020).
3. Geheimhaltungsgründe sind konkret zu begründen, pauschale Sicherheits- oder Geheimnisargumente genügen nicht (BGer 1C_136/2025; VB.2019.00603).
4. Widerspruch: «vertraulich», aber gegen Business-Plan an Treuhand-Softwarelieferanten ausgehändigt (Rekurs, Abschnitt 3).
5. Vergleich: swissdamed und EUDAMED veröffentlichen ihre M2M-Schnittstellen ohne Login – ohne Sicherheitsproblem.
6. Rechtsvergleich: TA Paris 2016 und CdS 2270/2019.

9. Offene Punkte vor dem Einreichen

- Prüfen, ob die Zuger Vorinstanz nach der Rückweisung (1C_136/2025) neu entschieden hat.
- Alle Schweizer Entscheide im Volltext auf die zitierten Erwägungen prüfen.
- TA Paris 2016 und CdS 2270/2019 im Original prüfen (bisher Auszug bzw. Sekundärquellen).
- swissdamed- und EUDAMED-Seiten zum Einreichungsdatum als Beilage sichern (PDF-Ausdruck mit Datum).

Quellen

- BGer 1C_136/2025 vom 2. Februar 2026 (Kanton Zug, IT-Dokumente) – Volltext
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-02-2026-1C_136-2025&lang=de&type=show_document&zoom=YES
- BGer zum Kanton Zug – Zuger Woche, 11.03.2026
  https://www.zugerpresse.ch/zuger-news/detail/transparenz-statt-pauschalgeheimnis
- BGer zum Kanton Zug – Bote der Urschweiz, 04.03.2026
  https://www.bote.ch/nachrichten/zentralschweiz/bundesgericht-zu-geheimhaltung-von-it-dokumenten-art-1691625
- BGer zum Kanton Zug – Zuger Zeitung
  https://www.zugerzeitung.ch/zentralschweiz/zug/bundesgericht-zu-geheimhaltung-von-it-dokumenten-ld.4128834
- BGer zum Kanton Zug – zentralplus
  https://www.zentralplus.ch/justiz/knatsch-um-gerichts-it-bundesgericht-ruegt-zuger-behoerde-2847864/
- BGE 142 II 313 (1C_296/2015)
  http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-313%3Ade&lang=de&type=show_document
- BVGer A-4595/2020
  https://www.swissrights.ch/bvge/2021-A-4595/2020.php
- BVGer A-1432/2016 (zitiert BGer 1C_509/2016)
  https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=05-04-2017-A-1432-2016
- BVGer A-7405/2014
  https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=23-11-2015-A-7405-2014
- VGr ZH VB.2019.00603
  https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Verwaltungsgericht/ZH_VG_001_-VB-2019-00603_2019-12-19.html
- VGr ZH VB.2021.00858
  https://entscheidsuche.ch/dok/ZH_Verwaltungsgericht/ZH_VG_001_-VB-2021-00858_2022-06-30.html
- VGr ZH VB.2024.00043
  https://entscheide.weblaw.ch/dumppdf.php?link=ZH-VG-2024-12-31_VB.2024.00043
- VGr ZH VB.2022.00142
  https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Verwaltungsgericht/ZH_VG_001_-VB-2022-00142_2023-03-30.html
- Besprechung BGer 1C_272/2022 (Steuergeheimnis)
  https://cdbf.ch/de/1323/
- Kanton Luzern – Öffentlichkeitsprinzip
  https://www.lu.ch/verwaltung/JSD/JSD_Projekte_und_Themen/Oeffentlichkeitsprinzip
- Bundeskanzlei – FAQ Open-Source-Software
  https://www.bk.admin.ch/dam/de/sd-web/OmKVvt8e0eVp/Em002-6%20FAQ-OSS.pdf
- BACS – Open-Source-Strategie (EMBAG Art. 9)
  https://www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/de/dokumente/ueber-ncsc/Open-Source-Strategie-BACS_DE.pdf.download.pdf/Open-Source-Strategie-BACS_DE.pdf
- Swissmedic – swissdamed Technische Dokumentation
  https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/medizinprodukte-datenbank/technische-dokumentation.html
- Swissmedic – swissdamed M2M REST API Documentation
  https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/mep_urr/bw630_40_810e_pu_swissdamed_machine_to_machine_rest_api-documentation.pdf.download.pdf/BW630_40_810e_PU_swissdamed_Machine_to_Machine_REST_%20API_Documentation.pdf
- Swissmedic – UDI (Art. 17 MepV)
  https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/medizinprodukte-datenbank/udi-eindeutige-produktidentifikation.html
- Walder Wyss – Publication of Technical Documentation for M2M in swissdamed
  https://www.walderwyss.com/en/news/2026-02-20_swissmedic-publication-of-technical-documentation-for-m2m-registration-in-swissdamed

- EUDAMED – Technical documentation
  https://webgate.ec.europa.eu/eudamed-help/en/documentation/technical-documentation.html
- EUDAMED – M2M User Guide
  https://webgate.ec.europa.eu/eudamed-help/en/files/M2M%20-%20user%20guide.pdf
- TA Paris, 10.03.2016, Nr. 1508951/5-2
  https://lexing.law/wp-content/uploads/2014/05/33796487.pdf
- Next INpact – Code source = document administratif
  https://next.ink/14734/99038-la-justice-confirme-qu-un-code-source-logiciel-est-document-administratif-communicable-au-citoyen/
- CADA-Gutachten Nr. 20144578
  https://larevue.squirepattonboggs.com/cada-avis-favorable-pour-l-acces-au-code-source-d-un-logiciel-de-bercy_a2572.html
- Consiglio di Stato Nr. 2270/2019 – Agenda Digitale
  https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/laccesso-allalgoritmo-secondo-il-giudice-amministrativo/
- Consiglio di Stato – Software und Herstellerrechte – Agenda Digitale
  https://www.agendadigitale.eu/documenti/algoritmi-nella-pa-accesso-al-software-e-diritti-del-produttore-i-paletti-del-consiglio-di-stato/
- FG Bremen 2 K 12/14
  https://www.finanzgericht-bremen.de/sixcms/media.php/13/2k_12_14_(2)_an.pdf
- Bundestag – Kleine Anfrage 19/1058 (ELSTER)
  https://kleineanfragen.de/bundestag/19/1058-elektronische-erledigung-von-steueranmeldungen-und-erklaerungen-mit-elster.pdf
- BVerfG 2 BvC 3/07
  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2009/03/cs20090303_2bvc000307.html
- VfGH V 85/11
  https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_V_85-96-11_e-voting.pdf